

REGLAMENTO PARA LOS TRABAJADORES DEL PROGRAMA IMSS-BIENESTAR

Capítulo I.- Disposiciones Generales

Artículo 1. El presente Reglamento establece las condiciones de trabajo y el régimen laboral especial de los trabajadores a que se refiere el Artículo Décimo Sexto Transitorio del Decreto por el que se Reforma y Adiciona la Ley General de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 15 de mayo de 2003, y el Instituto Mexicano del Seguro Social, en su carácter de administrador del Programa IMSS-Prospera hoy IMSS-Bienestar.

Artículo 2. Para los efectos de este Reglamento, se entiende por:

LSS.- La Ley del Seguro Social vigente.

IMSS.- Instituto Mexicano del Seguro Social.

SNTSS.- Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social.

CCT.- Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre el IMSS y el SNTSS.

PROGRAMA.- El Programa IMSS-Bienestar.

RBT.- Reglamento de Bolsa de Trabajo.

RIT.- Reglamento Interior de Trabajo.

RJP.- Régimen de Jubilaciones y Pensiones.

LGS.- Ley General de Salud.

DECRETO.- Decreto que reforma y adiciona la Ley General de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 15 de mayo de 2003.

Artículo 3. El presente Reglamento forma parte del Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre el IMSS y el SNTSS.

Capítulo II.- Servicios a Cargo de los Trabajadores del PROGRAMA

Artículo 4. Los trabajadores del PROGRAMA continuarán proporcionando servicios de salud a la población no asegurada, con el mismo modelo de atención con el que opera en la actualidad.

Artículo 5. Los trabajadores a que se refiere el artículo anterior, también llevarán a cabo actividades que comprendan acciones de salud comunitaria, asistencia médica, farmacéutica y hospitalaria proporcionadas exclusivamente a favor de núcleos de población que por el propio estadio de desarrollo del país, constituyan polos de profunda marginación rural, que el Poder Ejecutivo Federal determine como sujetos de solidaridad social.

Artículo 6. Para los efectos del artículo anterior, dichas actividades serán financiadas por la Federación y, en su caso, por los propios beneficiados, de conformidad con lo establecido en el Artículo 217 de la LSS.



Capítulo III.- Tabuladores y Profesiogramas

Artículo 7. En virtud de que el presente Reglamento fija las bases de las condiciones de trabajo y del régimen laboral especial de los trabajadores de base del PROGRAMA, el IMSS, en su carácter de administrador del PROGRAMA, deberá acordar conjuntamente con el SNTSS, los tabuladores especiales para la remuneración de su trabajo.

Artículo 8. Para los efectos del artículo anterior, el IMSS, en su carácter de administrador del PROGRAMA, deberá también acordar conjuntamente con el SNTSS, respecto de los trabajadores de base, los profesiogramas especiales que se aplicarán a los trabajadores de dicho PROGRAMA.

Capítulo IV.- Condiciones de Trabajo

Artículo 9. A los trabajadores de base del PROGRAMA les serán aplicables las normas contenidas en el CCT celebrado entre el IMSS y el SNTSS, con las modalidades establecidas en el presente Reglamento. Dichas normas se les irán aplicando de manera gradual conforme el Gobierno Federal, en términos del Artículo Décimo Sexto Transitorio del DECRETO, aporte anualmente los recursos presupuestarios suficientes, provenientes del Presupuesto de Egresos de la Federación, para tal fin.

Artículo 10. Hasta en tanto el IMSS esté en aptitud de otorgar a los trabajadores de base del PROGRAMA, las prestaciones a que se refiere el Artículo anterior, el IMSS, en su calidad de administrador de los recursos presupuestarios federales aludidos en el Artículo Décimo Sexto Transitorio del DECRETO, aplicará dichos recursos para otorgarles los salarios y prestaciones laborales de que han venido disfrutando hasta la fecha.

Artículo 11. No obstante lo establecido en el artículo anterior, dichos trabajadores de base quedarán incorporados, a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento al Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, en los términos y condiciones que establece dicho Régimen.

Artículo 12. Los trabajadores sujetos de este Reglamento seguirán ejerciendo los derechos de que actualmente disfrutaban en materia de capacitación y adiestramiento, sin perjuicio de los derechos establecidos al respecto en la legislación laboral aplicable.

Artículo 13. En materia de Bolsa de Trabajo, en el plazo que acuerden el IMSS y el SNTSS, elaborarán los registros correspondientes a las categorías de base que operen en las unidades del PROGRAMA, los cuales sólo funcionarán en dichas unidades y se integrarán exclusivamente con los trabajadores sujetos de este Reglamento.

Artículo 14. Los movimientos y procedimientos previstos en el Reglamento de Bolsa de Trabajo (RBT) del CCT, se llevarán a cabo exclusivamente con los trabajadores de base sujetos de este



REGLAMENTO PARA LOS TRABAJADORES DEL PROGRAMA IMSS-BIENESTAR

Reglamento, en las unidades del PROGRAMA, una vez elaborados los registros a que se refiere el artículo anterior.

Artículo 15. En razón de las características particulares de las unidades del PROGRAMA, en tanto se dan las condiciones que permitan su homologación laboral con el régimen obligatorio, no serán aplicables las disposiciones contenidas en el Reglamento Interior de Trabajo (RIT) del CCT, en materia de horas de entrada y salida de los trabajadores; tiempo destinado para las comidas y periodos de descanso durante la jornada; lugar y hora en que se iniciarán y terminarán las labores; así como permisos económicos, por lo que se estará a los usos, prácticas y costumbres de atención a las comunidades.

Artículo 16. Los trabajadores de confianza del PROGRAMA serán considerados, para todos los efectos legales, como de confianza “A”, entendiéndose como tales los adscritos al PROGRAMA que no se encuentren comprendidos en los Tabuladores a que se refiere el Artículo 7 del presente Reglamento.

Artículo 17. Aquellos trabajadores de confianza que se hayan incorporado al PROGRAMA a partir del 21 de diciembre del 2001, serán sujetos de los derechos y obligaciones que se determinen en el Estatuto Orgánico previsto en los Artículos 256, 286 I y demás relativos de la LSS.

Los trabajadores de confianza que se hayan incorporado al PROGRAMA antes de la fecha señalada en el párrafo anterior, estarán a lo dispuesto en el Artículo 9 de este Reglamento, sin perjuicio de los derechos que les correspondan en los términos de la legislación laboral y de seguridad social aplicable, en tanto la Federación continúe proporcionando anualmente los recursos presupuestarios federales correspondientes, de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto.

Transitorios

PRIMERO. Este Reglamento entrará en vigor el 1° de enero del 2004.

SEGUNDO. Todas aquellas prestaciones que impliquen un impacto presupuestario, se aplicarán una vez que el Gobierno Federal aporte anualmente los recursos necesarios y suficientes para darles sustento y viabilidad, sin perjuicio de las modalidades especiales que convengan las partes.

TERCERO. Las disposiciones de este Reglamento, seguirán aplicando para los trabajadores que fueron contratados bajo el Programa IMSS-Prospera hoy IMSS-Bienestar, conforme a los Acuerdos del H. Consejo Técnico y ACDO.SA2.HCT.121218/335.P.DG.

Se firma el presente Reglamento en la Ciudad de México, a los quince días del mes de octubre de dos mil veinticinco.

Por el Instituto Mexicano del Seguro Social

Mtro. Zoé Alejandro Robledo Aburto
Director General

